

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 717/2530 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด โจทก์
นาง ไช้เกี้ยว บุญ เลียน กับพวก จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 296, มาตรา 306

ในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทรวม 14 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปี ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอราคาสูงกว่าราคาที่ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ขายได้ในการขายทอดตลาดครั้งที่ 15 ราคาที่ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ขายจึงเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งคำสั่งของศาลที่อนุญาตให้ขายทอดตลาดและวันขายทอดตลาดแก่บรรดาบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดซึ่งทราบได้ตามทะเบียน หรือโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 306 ครบถ้วนแล้ว ถือได้ว่าเป็นการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทที่แพร่หลายตามสมควรแล้วไม่มีเหตุที่จะต้องขายทอดตลาดใหม่.
(ที่มา-เนติ)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์นำยึดที่ดินมีโฉนดพร้อมบ้าน 1 หลังซึ่งจำเลยที่ 2 จำนองไว้กับโจทก์ออกขายทอดตลาดเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษายอม เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวรวม 14 ครั้ง แต่ขายไม่ได้ ในการประกาศขายทอดตลาดครั้งสุดท้าย มีผู้เข้าสู้ราคา 3 คน และมีผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นเงิน 250,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประมาณไว้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขายได้ จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า 'ปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 2 มีว่า ราคาทรัพย์
พิพาทต่ำกว่าราคาที่เป็นจริงหรือไม่ และการประกาศขายทอดตลาดไม่แพร่หลาย
สมควรประกาศขายทอดตลาดใหม่หรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่าที่จำเลยทั้ง 2 อ้างว่า
ได้ติดต่อให้ผู้มีชื่อมาซื้อทรัพย์พิพาทในราคา 800,000 บาท โดยขอเลื่อนการขายไป
อีกประมาณ 4 เดือน นั้น เป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ได้ขอ
เลื่อนการขายทอดตลาดเพราะเหตุดังกล่าวจึงรับฟังไม่ได้ การขายทอดตลาดทรัพย์
พิพาทได้มีการประกาศขายรวม 14 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปี ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอ
ราคาสูงกว่าราคาศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ขายแก่นายยิ่งยงที่ชะมกุล ในการขายทอด
ตลาดครั้งที่ 15 ดังนั้น ราคาที่ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ขายแก่นายยิ่งยงซึ่งเป็นผู้เสนอ
ราคาสูงสุดจึงเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ส่วนข้อที่จำเลยที่ 2 อ้างว่า การประกาศขาย
ทอดตลาดทรัพย์พิพาทไม่แพร่หลายนั้นเห็นว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการ
ประกาศขายทอดตลาดโดยปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 306 ครบถ้วนแล้ว กล่าวคือ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้ง
ให้ทราบ ซึ่งคำสั่งของศาลและวันขายทอดตลาดแก่บรรดานักผู้มีส่วนได้เสียในการ
บังคับคดีแก่ทรัพย์พิพาทที่จะขายทอดตลาด ซึ่งทราบได้ตามทะเบียนหรือโดย
ประการอื่น ถือได้ว่าเป็นการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทที่แพร่หลายตาม
สมควรแล้ว ไม่มีเหตุที่จะประกาศขายทอดตลาดใหม่ที่ศาลล่างทั้งสองเห็นต้องกันมา
ให้ขายทรัพย์พิพาทได้นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 1,000 บาทแทนโจทก์.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ